

0004037-37.2012.8.26.0459
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
Comarca: Pitangueiras
Foro: Foro de Pitangueiras
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 225/2012 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JESSICA PATRÍCIA CONSTANTINO DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Jéssica Patrícia Constantino de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pitangueiras
Foro de Pitangueiras
1ª Vara
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004037-37.2012.8.26.0459 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0004037-37.2012.8.26.0459
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 225/2012 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JESSICA PATRÍCIA CONSTANTINO DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Jéssica Patrícia Constantino de Castro por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 21/05/2015 (fl. 59).
A ré foi citada por edital e, não foi localizada para citação pessoal, de modo que o processo foi suspenso com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal em 31/07/2018 (fl. 112).

O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fl. 121).

Fundamento e decido.

O delito imputado à acusada tem pena máxima de 04 anos (quatro) anos de reclusão. A ré era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, incidindo, assim, o disposto no artigo 115 do Código Penal e reduzindo o prazo prescricional por metade.

Dessa forma, o prazo prescricional, nos termos do artigo 109, IV; combinado com artigo 115, ambos do Código Penal, no presente caso, é de 04 (quatro) anos. Assim como certificado à fl. 114 e manifestado pelo Ministério Público à fl. 121, ainda que considerando a suspensão do decurso prescricional, decorreu prazo prescricional superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia até a presente data, sendo que consumada a prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivo

Ante o exposto, diante da manifestação do Ministério Público de fls. 242-243, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JÉSSICA PATRÍCIA CONSTANTINO DE CASTRO, qualificada nos autos, no que concerne à imputação de ter incorrido no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV, combinado com artigo 115, ambos do Código Penal.

Sem custas diante do reconhecimento da prescrição.

Intime-se a ré por edital.

Após, o trânsito em julgado, proceda-se a serventia as anotações de praxe e expeça-se ofício ao IIRGD comunicando acerca da sentença proferida e do trânsito em Julgado.

Fl. 7: abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a destinação dos celulares apreendidos constantes no boletim de ocorrência. Após, tornem conclusos para apreciação.

P.I.

Pitangueiras, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA